

KHAIRUL AZRIL BIN ISMAIL

lwn.

NIK ANIS KARTINI BINTI NIK RAMZI SHAH

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohd Shukor bin Sabudin (Ahli Panel) dan YA Datuk Haji Mohd Radzi Bin Haji Abd Latif (Ahli Panel), Pada 24 Ogos 2022/ 26 Muharam 1444H]

Permohonan Semakan No. 10000-003-0031-2022

Seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003

Peguam Syarie Pemohon: *Encik Muhammad Iz'aan bin Azalan daripada
Tetuan Izaan Azlan & Associates*

Peguam Syarie Responden: *Tiada*

ALASAN PENGHAKIMAN

1) Kes ini ialah suatu permohonan semakan yang difailkan oleh Pemohon pada 22/04/2022 bagi menyemak terma no. 1.7 dan 7 Perintah Persetujuan yang telah dikeluarkan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah pada 24/03/2022 dalam Kes Saman No. 10300-017-0146-2022.

2) Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah memerintahkan bahawa KWSP Pemohon diserahkan mengikut penamaan akaun iaitu 50% kepada Responden,

25% kepada anak pertama yang bernama AMELIE ADLYN BINTI KHAIRUL AZRIL dan 25% kepada anak kedua yang bernama ADAM ABRAHAM BIN KHAIRUL AZRIL. Penyerahan tersebut hendaklah diserahkan selepas tempoh persaraan Pemohon atau selepas kematian Pemohon dengan jumlah amaun bermula dari tahun 2006 hingga 2021 sahaja.

3) Pemohon memfailkan permohonan semakan ini untuk mendapatkan perintah supaya Mahkamah Rayuan Yang Mulia ini menyemak dan membatalkan terma no. 1.7 dan 7 Penghakiman Persetujuan yang telah dikeluarkan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah.

4) Permohonan ini difailkan bersama-sama Notis Permohonan dan Afidavit Sokongan bertarikh 21/04/2022, berdasarkan alasan bahawa:

- i. Hakim Bicara telah terkhilaf apabila mengendorskan persetujuan pihak-pihak di hadapan Pegawai Sulh berkaitan KWSP sebagai perintah Mahkamah sebagaimana terma no. 1.7 dan 7 Penghakiman Persetujuan.
- ii. Hakim Bicara telah terkhilaf apabila tidak mempertimbangkan fakta bahawa KWSP bukanlah perkara yang termasuk dalam perkara yang boleh dituntut sebagai harta sepencarian.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

5) Dengan hormatnya kami tegaskan bahawa sesuatu semakan terhadap keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah di bawah seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 adalah dibenarkan,

akan tetapi ianya tidak boleh dibenarkan tanpa lunas undang-undang yang ketat, lazimnya melibatkan rekod kes tanpa memanggil kedua-dua belah pihak. Ringkasnya, apabila mana-mana pihak terkilan dengan apa-apa keputusan atau penghakiman, pihak-pihak tidak boleh sewenang-wenangnya mengguna pakai permohonan semakan ini untuk mendapatkan apa-apa remidi atau penghakiman untuk memperbetulkan apa-apa perintah yang telah dikeluarkan itu.

6) Dalam menimbangkan permohonan ini, dengan hormatnya kami merujuk panduan yang telah diberikan oleh Mahkamah Rayuan Syariah dalam beberapa kes antaranya kes **Mokhtar Bin Yusup lwn. Nurin Binti Abdullah, JH 36 (2), kes Mahmud Abu Bekir Taib lwn Shahnaz A. Majid, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 14000-003-0033-2012, kes Khadrishah Bin Khalid lwn. Fadhilah Binti Othman, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 10000-003-0009-2011, Kes Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra, Kes Mal (Semakan) Selangor No. 10000-003-0015-2012.**

7) Berdasarkan penghakiman dalam kes-kes tersebut, **Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 (Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah)** telah dikeluarkan sebagai panduan dalam menetapkan kriteria- kriteria kes yang boleh dipohon melalui proses semakan. Berdasarkan rujukan terhadap kes-kes di atas serta panduan yang telah dikeluarkan dalam arahan amalan tersebut, maka kesimpulan yang boleh dibuat ialah permohonan semakan hanya boleh dibenarkan apabila telah berlaku kesilapan, kecacatan atau kecederaan dalam prosiding yang secara material bercanggah dengan undang-undang dan Hukum Syarak atau/dan perintah/penghakiman yang dikeluarkan oleh Hakim Bicara ternyata membelakangkan undang-undang yang sedang berkuatkuasa atau menyalahj nas dan Hukum Syarak sehingga

menyebabkan kepentingan keadilan pihak-pihak atau mana-mana pihak dinafikan serta diabaikan.

8) Merujuk kepada notis permohonan dan affidavit Pemohon, kami berpuas hati bahawa prosiding semakan boleh dijalankan berdasarkan permohonan ini kerana isu yang dibangkitkan adalah melibatkan dakwaan keputusan Hakim Bicara secara material bercanggah dengan undang-undang, selaras dengan **Aturan 5 Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014.**

Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan Hakim Bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan

9) Bagi melaksanakan bidangkuasa pengawasan dan penyemakan yang diperuntukkan di bawah Seksyen 68, Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003, Kami telah memanggil rekod prosiding Kes Saman No. 10300-017-0146-2022. Memandangkan isu yang dibangkitkan melibatkan pertikaian terhadap perintah yang telah dipersetujui pihak-pihak, kami juga telah memberi peluang kepada pihak-pihak memfailkan Affidavit Jawapan, Affidavit Balasan dan hujah untuk kami pertimbangkan. Berdasarkan semakan yang telah dijalankan kami berpendapat isu utama dalam permohonan ini ialah sama ada Hakim Bicara telah terkhilaf apabila mengendorskan persetujuan bersama pihak-pihak berkaitan KWSP sebagai harta sepencarian.

10) Secara prinsipnya perintah yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah berdasarkan persetujuan bersama pihak-pihak adalah mengikat pihak-pihak, tidak

boleh dirayu dan tidak boleh ditarik balik sebagaimana yang dinyatakan dalam peruntukan seksyen 94, Enakmen Tatacara Mal:

Jika dengan persetujuan pihak-pihak suatu tindakan telah diselesaikan, Mahkamah boleh pada bila-bila masa dengan persetujuan pihak-pihak itu merekodkan hakikat penyelesaian itu dengan terma-termannya, dan rekod penyelesaian itu hendaklah menjadi pembelaan dengan cara res judicata dalam tindakan kemudiannya bagi kausa tindakan yang sama, atau bagi kausa tindakan yang pada matannya sama

11) Perintah yang dikeluarkan berdasarkan persetujuan bersama adalah mengikat pihak-pihak dari sudut pelaksanaan kerana Islam sangat menuntut agar setiap mukmin berpegang pada janji masing-masing sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surah al-Maidah Ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Maksudnya: “Wahai orang-orang yang beriman, penuhi serta sempurnakanlah perjanjian-perjanjian.”

Dalam mentafsir ayat ini, Sheikh **Dr Wahbah al-Zuhaili dalam al-Tafsir al-Munir, 15/73** menjelaskan bahawa janji adalah satu sifat yang terpuji. Menyalahi janji adalah satu sifat khianat dan nifaq. Meleraikan perjanjian yang telah dibuat merupakan sikap yang boleh menyebabkan hilangnya kepercayaan. Maka, secara syarak, wajib untuk menepati janji. Sesiapa yang menyalahi dan tidak menepati janji yang telah dilakukan, sebenarnya dia telah melakukan maksiat dan dosa.

12) Selain itu, Allah SWT juga memerintahkan umat Islam supaya menunaikan janji sebagaimana Firman Allah SWT lagi dalam Surah al-Isra' Ayat 34:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Maksudnya: “dan sempurnakanlah perjanjian (dengan Allah dan dengan manusia), sesungguhnya perjanjian itu akan ditanya.”

Begitu juga dengan peringatan daripada Rasulullah SAW dalam hadis Riwayat Abu Daud (3594) :

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ

Maksudnya: “Orang muslim itu berpegang pada janji mereka.”

13) Dalam permohonan ini, Pemohon membangkitkan isu bahawa perintah persetujuan tersebut adalah tidak sah kerana KWSP tidak boleh dituntut sebagai harta sepencarian berdasarkan Keputusan Majlis Fatwa Kebangsaan yang antara lain menyatakan bahawa:

“Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia kali ke-67 pada 22 Februari 2005 di Putrajaya telah membincangkan hukum menjadikan caruman Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) sebagai Harta Sepencarian. Dalam persidangan ini, muzakarah bersetuju mengekalkan sepertimana keputusan yang lepas iaitu wang caruman KWSP tidak boleh dianggap sebagai harta sepencarian dan menetapkan wang tersebut sebagai harta pusaka yang perlu dibahagikan mengikut hukum faraid...”

14) Kami berpendapat pelaksanaan fatwa ini perlu dilihat berdasarkan situasi kes kerana fatwa ini perlu dibaca bersama dengan peruntukan seksyen 51 dan 54

Akta KSWP 1991 serta peraturan-peraturan yang terpakai. Kami melihat bahawa pengeluaran fatwa ini adalah lebih cenderung kepada tujuan untuk mengelak timbulnya masalah pelaksanaan antara tuntutan harta sepencarian dengan matlamat caruman KWSP diperkenalkan serta untuk mengelak masalah konflik undang-undang berkaitan simpanan dan pengeluaran KWSP berdasarkan Akta yang telah lulus dan dikuatkuasakan pemakaiannya.

15) Kami telah meneliti terma perintah yang telah dipersetujui bersama oleh Pemohon dan Responden, kami mendapati pihak-pihak telah bersetuju bahawa penyerahan KWSP tersebut hendaklah diserahkan selepas Pemohon bersara atau selepas Pemohon meninggal dunia dengan jumlah amaun caruman dari tahun 2006 hingga 2021 sahaja. Kami berpendapat terma tersebut tidak bercanggah dengan Akta KWSP 1991 kerana ia secara jelas memberi maksud bahawa pembahagian KWSP hanya akan dilaksanakan setelah ia layak dikeluarkan dengan merujuk kepada keadaan di mana wang tersebut telah menjadi hak milik peribadi Pemohon serta tidak lagi terikat dengan Akta KWSP. Oleh itu pada hemat kami, pihak-pihak atau penama boleh menyempurnakan perintah tersebut sebaik sahaja caruman KWSP Pemohon layak dikeluarkan.

16) Berdasarkan ulasan tersebut, kami berpuas hati bahawa tiada kekhilafan Hakim Bicara yang mewajarkan kami campur tangan terhadap perintah yang telah dikeluarkan.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Notis Permohonan, Afidavit Pemohon, Afidavit Jawapan dan Afidavit Balasan serta hujah yang telah difailkan, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan seperti berikut:

- 1) Permohonan Pemohon **DITOLAK**.

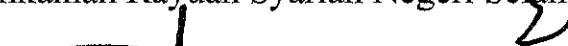
Penghakiman ini diberikan oleh:



1. **YAA DATO' HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



2. **YA DATO' HAJI MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



3. **YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN HAJI ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor